

1511582-49.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511582-49.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511582-49.2022.8.26.0228 - Controle 587-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO DO PRADO MARCONDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

JOÃO PAULO DO PRADO MARCONDES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §1º, do Código Penal, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 12h34min, na Rua Conego Manoel Vaz, n. 584, Santana, São Paulo/SP, subtraiu para si um uma motocicleta Honda CG 150, Placas EXC1E83, avaliada em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), de propriedade da vítima Rodrigo Santos de Araújo, sendo que, logo após subtraído o bem, empregou de violência contra o ofendido, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do motociclo para si ou para terceiro.

A denúncia foi recebida em 26/05/2022 (fls. 66), o réu foi regularmente citado e ofereceu defesa prévia.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima Rodrigo, a testemunha Fernando e o policial militar Lucas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela desclassificação para o delito de furto tentado, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, a vítima Rodrigo declarou que hoje reconheceu o número 02, réu JOAO PAULO, como autor do roubo. Por volta das 14h estava fazendo uma entrega, parou a moto do outro lado da rua, desligou a moto, deixou a chave no contato, falou com o porteiro, quando viu o acusado com a moto ligada e com o capacete na cabeça. O depoente atravessou a rua correndo, entrou em luta corporal com o réu e com ajuda de populares conseguiram imobilizar o réu. O acusado tirou uma faca de dentro da bolsa e foi para cima do depoente, que conseguiu se desvencilhar e tomar a faca do acusado. Conseguiu imobilizar o réu novamente e um popular estava com uma corda e amarraram o réu. Quando o réu viu o depoente indo para cima, nada falou, ficou sem reação. O depoente não imaginava que o réu estava com uma faca na mochila, que foi tirada da mochila pelo réu. A moto estava ligada, mas o réu não chegou a sair com a moto.

A testemunha Fernando relatou que tem um comercio na rua dos fatos e quando chegava viu a vítima correndo e o acusado em cima da moto. Parou o carro e viu o acusado e vítima se agredindo na rua. Viu o acusado tentando a todo tempo pegar algo na mochila, quando o depoente segurou o réu e ao abrir a mochila viu uma faca. Viu o réu tentando pegar a faca, mas não chegou a pegar a faca, pois foi segurado pelo depoente e vítima., mas a todo tempo ameaçava a vítima de morte. Não conhecia o acusado. Após ser imobilizado o réu continuava ameaçando a vítima de morte. A tentativa de pegar algo na mochila e a ameaça de morte ocorreu quando o réu já estava fora da moto.

O policial Lucas declarou que receberam via COPOM sobre a tentativa de furto à motocicleta e que o proprietário já havia contido o acusado. No local se depararam com o réu amarrado e com ferimentos, realizando a condução do réu ao posto de saúde e delegacia. Pela vítima foi apresentada uma faca que, de acordo com ele, estava com o réu. O acusado afirmou que fazia uma brincadeira. A vítima não conhecia o réu e afirmou que o réu estava sentado na motocicleta pronto para sair.

Ao ser interrogado, o réu JOÃO PAULO afirmou que foi processado e condenado, cumpriu a pena. Trabalhava como auxiliar de limpeza. Mora com sua esposa e filha. Confessou a tentativa de furto da moto, pois seu pagamento não tinha caído e precisava comprar coisas para sua filha. O depoente tinha a faca dentro de sua bolsa dentro de uma tapaware. Pensou que era um amigo. A vítima o ameaçou e agrediu. Somente a vítima bateu no depoente, nega ter agredido a vítima, mordeu a mão da vítima porque estava sendo enforcado.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima reconheceu o acusado JOÃO PAULO, tanto na fase policial, quanto em Juízo, como autor do delito, afirmando que deixou sua motocicleta estacionada, quando o acusado subiu na moto e tentou se evadir, mas foi contido pela vítima, entrando ambos em luta corporal, ameaçando a vítima de morte e tentou pegar uma faca que guardava em sua mochila.

Da mesma forma, a testemunha Fernando confirmou os fatos narrados pela vítima, afirmando que viu o acusado em cima da motocicleta da vítima e o momento que ambos entraram em luta corporal, bem como as ameaças proferidas pelo réu e a tentativa de pegar a faca no interior da mochila, que não ocorreu, pois a referida testemunha auxiliou a vítima a conter o acusado.

Na mesma toada, o policial Lucas, apesar de não ter presenciado os fatos, confirmou que foram acionados em razão do roubo e chegando ao local se depararam com o réu já contido pela vítima, que apresentou a faca que era guardada pelo réu em sua mochila.

Ressalto que os policiais não tinham inimizado ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.

INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO

PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos,

e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]” (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

A versão apresentava pelo acusado não se mostrou verossímil, isso porque o acusado confessou ter tentado praticar o furto da moto, mas negou ter agredido a vítima e a ameaçado, fatos relatados tanto pela vítima Rodrigo, quanto pela testemunha Fernando. Além disso, o réu, apesar de ter afirmado que praticaria o furto por necessidades financeiras, posteriormente afirmou que acreditava que a moto era de seu amigo, versões incompatíveis entre si.

Logo, diante das provas produzidas, é de rigor o reconhecimento do roubo impróprio, isso porque a violência e ameaças empregadas pelo réu, a fim de assegurar a subtração da motocicleta, estão devidamente demonstradas pelo depoimento da vítima e testemunha ouvidos em Juízo.

Por fim, registre-se que o delito não se consumou, visto que o réu, por razões alheias à sua vontade, viu-se impelido a abandonar a conduta, já que foi contido pela vítima e populares antes mesmo de conseguir se evadir com a motocicleta.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 157, §1º, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu, estabeleço a pena-base 1/6 (um sexto), acima do mínimo legal, o que corresponde a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu, ainda que parcial. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP. N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente”. (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017).

Na terceira fase, na terceira fase, pela tentativa, considerando que o réu já havia acionado a motocicleta, mas que não conseguiu sair do local em razão da reação da vítima, a pena é reduzida em 1/3 (um terço), visto que ainda não havia sido concluído todo o iter criminis para consumação do delito, o que perfaz 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno as penas definitivas. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea “a”, combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas.

Como não preenche os requisitos do artigo 44, inciso I do Código penal, visto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal, visto que possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após cumprir pena, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu JOÃO PAULO DO PRADO MARCONDES a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 157, §1º, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do

art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA